第 12 章

法的紛争等の予防と対応

第1節　法的紛争の予防方法
第2節　損害賠償リスクに関する法律関係
第3節　民事訴訟手続
第4節　その他の紛争の解決方法
第5節　企業活動と刑事責任

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第1節　法的紛争の予防方法

この節で学ぶこと

ビジネスを進める過程において、他者との間で利害が対立し法的紛争に発展することがある。

この節では、紛争の予防方法について説明する。

3級の学習項目

債権管理の必要性と信用調査

1　紛争予防の必要性

広範な経済活動を行っている企業は、日常の事業活動を進める中で、他の企業等との利害対立に巻き込まれ、それが紛争にまで発展することがある。

しかし、紛争はその処理に向けて多大なエネルギーを必要とする。企業が抱える紛争の数を可能な限り抑え、他の正常な業務を円滑に進めるため、紛争予防が重要となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　紛争予防の方法

（1）契約書記載内容の整備

紛争予防に重要な意味を持つものとして、契約書の作成がある。

契約書は、当事者が契約をめぐり、どのように行動すべきかの指針となるものである。したがって、紛争となりやすい部分については、相手方が一方的、恣意的な解釈をする余地のない条項を作成することが理想である。契約書を作成する際には弁護士などの専門家の意見を参考にし、また、すでに利用している契約書の雛型についても、実務に照らし不備な点を発見したときは、その都度新規事項の追加や修正を行うことが必要である。

また、条項の内容は具体的なものでなければ紛争予防にはあまり役に立たない。「本件について紛争が起きたときは、両当事者が誠意をもって解決にあたる」といった条項が契約書に記載されていることがあるが、これは、契約書の各条項では解決することができない事態に対処するための最後の拠りどころと考えるべきである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）契約書の早期の交換

契約は、原則として、口頭の合意でも法的拘束力を生じ、契約書がないと、合意事項・内容の細部が不明確になりがちとなり、民事訴訟となった際の立証の点でも問題が大きい。したがって、合意ができたときは、当事者間で契約書を取り交わす必要がある。正式に契約書を取り交す時期ではない、というのであれば、合意のできた部分についてのみ、「覚書」「仮契約書」「基本合意書」を交わす方法もある。

（3）情報の収集

特に債権の管理・回収という観点からは、契約を締結する前に、相手方の業績や資産の状況を調査することが重要である。さらに、継続的な取引の相手方については、必要に応じて契約期間中に同様の調査をすることもある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第2節　損害賠償リスクに関する法律関係

この節で学ぶこと

企業活動は他者との接触・交渉を不可避的に生じさせるため、自らの行為によって他者に損害を与え、あるいは、逆に他者の行為によって損害を被ることがある。損害とは、事故災害・権利侵害・債務不履行によって受ける不利益をいうが、この損害を賠償する法的義務のことを損害賠償責任という。

法律上の損害賠償責任が発生するのは、一般に、不法行為責任や債務不履行責任が成立する場合である。

この節では、企業活動に関し法律上の損害賠償責任が問題となるのはどのような場合なのかという観点から、不法行為について説明する。

3級の学習項目

債務不履行責任の意義・態様・要件・効果、不法行為の成立要件・損害賠償の方法等、損益相殺と過失相殺、責任無能力者の監督義務者の責任、使用者責任、土地工作物責任、製造物責任、運行供用者の責任、共同不法行為、失火責任

3級の復習 【1】【2】

【1】一般の不法行為

不法行為は、故意または過失によって、他人の権利・利益を違法に侵害して損害を与える行為であり、不法行為を行った者（加害者）は、被害者に対して損害賠償責任を負う（民法709条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

なお、損害賠償責任が発生する原因として、不法行為のほかに債務不履行があるが、債務不履行責任はあらかじめ契約関係のある者の間で成立するのに対し、不法行為責任は、加害者・被害者間の契約関係など、特定の法律関係の有無にかかわらず成立する。

<1> 成立要件

①損害が発生していること

損害の種類：

財産的損害・・・治療費や修理費など現実に出費された金銭等（積極的損害）
見込まれていたが得られなかった収入等（消極的損害）

非財産的損害・・・精神的苦痛（精神的損害）に対する慰謝料など

②加害者の故意または過失による行為であること

故意・・・他人の権利や利益を侵害するだろうことを認識しながらあえて加害行為をする意思

過失・・・自分の行為の結果、他人に損害を与えるであろうことを予測できたのに、それを避けるための注意をしなかったこと

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

③加害行為と損害との間に因果関係があること

条件関係の存在を前提として相当因果関係が存在する場合に認められる

条件関係･･･ある原因行為がなければその結果が生じないという関係

相当因果関係･･･原因行為と結果との間に、その行為があれば通常そのような結果が生じるであろうと一般に予見できること

④加害行為が違法であること

違法性･･･他人の権利または法律上保護される利益を侵害すること

正当防衛･緊急避難など、違法性阻却事由が存在する場合には、違法性は認められない

⑤加害者に責任能力があること

責任能力･･･自分の行為がどのような結果をもたらすかを予測でき、かつ、それを回避するために必要な行動をとれる能力

責任無能力者の行為については、監督義務者がその監督義務違反に基づき責任を負うことがある

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

<2> 効果

表中の条文番号は、すべて民法の条文を示す。

加害者は、被害者に対し損害賠償責任を負う	金銭賠償の原則 原則：損害賠償は金銭による（722条1項・417条・417条の2） 例外：名誉毀損の場合、被害者の請求により、裁判所が名誉回復のための適当な処分を命じることができる（723条） 損害の公平な分担の観点からの損害賠償額の調整 損益相殺：不法行為の被害者が損害を受ける一方で、何らかの利益を得た場合に、この利益額を損害額から控除して賠償額を算定する 過失相殺：不法行為に際し、被害者にも過失があり、それが損害の発生や拡大の一因になった場合、損害を公平に分担するため、損害額から被害者の過失割合に相当する額を差し引き損害額を決定する（722条2項）

【2】特殊な不法行為

一般の不法行為では、上記の5つの成立要件が存在することを、被害者側で証明しなければならないが、例えば公害被害につき企業の原因行為と損害との間の因果

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

関係の存在の証明の困難さなど、被害者の救済が十分になされない場合が生じ得る。そこで、一般の不法行為とは異なった様々な形態の不法行為（特殊な不法行為ともいう）により、被害者の救済が図られている。

①責任無能力者が不法行為を行った場合の監督義務者の責任

責任無能力者は、違法な行為で他人に損害を与えても、不法行為は成立しないが、責任無能力者を監督すべき法定の義務ある者（監督義務者）、または監督義務者に代わって無能力者を監督する者（代理監督者）に監督義務違反があれば、当該監督義務者等が損害賠償責任を負う（民法714条）。

②被用者が不法行為を行った場合の使用者の責任（使用者責任）

従業員等が事業の執行について不法行為を行った場合に、使用者が損害賠償責任を負う。使用者は、被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意をしたこと、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったこと、を証明しなければ責任を免れることはできない（民法715条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

③建物等から事故が発生した場合の責任（土地工作物責任）

建物・電柱など土地に接着した工作物の設置・保存の欠陥（瑕疵）が原因で生じた損害については、その工作物の占有者または所有者が損害賠償責任を負う。土地工作物責任は、第一次的に占有者が負うが、占有者が、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明できた場合には免責され、土地工作物の所有者が損害賠償責任を負う（民法717条）。この所有者の責任は無過失責任である。

④共同不法行為責任

不法行為を行った加害者が複数いる場合、加害者である各人は、被害者に対して、その共同不法行為と相当因果関係のある全損害について賠償責任を負う。被害者は、自己の被った全損害について、加害者のうち1人に対して損害賠償を請求することができるだけでなく、同時または順次に、全員に対し損害賠償を請求することもできる（民法719条）。なお、加害者のうち1人が全損害の賠償を行えば、その者が本来負担すべき責任の割合を超える部分について他の加害者に求償することができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

1　法律上の損害賠償責任が問題となる場面

(1) 施設所有者・使用者・管理者が負担する責任

ア)施設の欠陥や管理の不備に起因する責任

例えば、①老朽化した劇場の照明灯が落下し直撃を受けた入場者が死亡した場合、②工場のボイラーが爆発して隣家が損壊した場合、③遊園地の巨大迷路で階段が崩れ来場者が負傷した場合など、施設の欠陥や管理の不備により発生した事故によって他人が被った損害については、その施設の管理者が土地工作物等の責任を負う(民法717条)。

土地工作物責任は、第一次的に施設の管理者(賃借人等の占有者)が負うが、施設の管理者(占有者)は、損害発生の防止のため必要な注意を果たしたことを証明できれば損害賠償責任を免れることができる。ただし、実際に施設の欠陥や管理不備により損害が生じている以上、この証明は極めて困難である。

また、施設の管理者(占有者)がこの証明により損害賠償責任を免れた場合は、施設の所有者が損害賠償責任を負う。所有者のこの責任は、施設の欠陥や管理の不備があれば負うものであり、無過失責任とされている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ）施設の用法に伴う業務の遂行に起因する責任

例えば、①混雑しているデパートのバーゲン会場で客が殺到したため数十人の負傷者が出た、②スキューバダイビング教室での潜水訓練中に生徒が水死したなど、施設の用法に伴う業務の遂行上発生した事故によって損害を発生させることがある。

施設の用法に伴う業務とは、生産・販売・仕入れ・配送・管理等施設の用法に伴い施設の内外で行われる関連業務であって、その施設がなければ行うことのできない業務をいう。施設の用法に伴う業務を遂行する中で事故が発生した場合、その業務を行う企業は、被害者に対して債務不履行責任または不法行為責任を負う。

企業と施設利用者との間で締結された施設利用契約において、その企業が、利用者の安全に配慮し、事故の発生を防止すべき注意義務を負う場合には、当該企業に事故発生防止に関する注意義務違反を理由とする債務不履行責任が生じることがある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、同時に不法行為責任も問題となる。例えば、上記の例で会場警備員（①の場合）、担当インストラクター（②の場合）に故意・過失があれば、これらの者は不法行為責任を負い（民法709条）、さらに、これらの者を使用・監督する立場の者には使用者責任が生じる（民法715条）。

（2）請負業者〔contractor〕が負担する責任

例えば、①ビル増築工事現場に並べてあった建築資材が強風のため倒れ、発注者の既存ビルを損壊した場合、②道路工事でクレーン車が倒れ道路際の住宅を破壊した場合などのように、請負業者が請負業務を行う過程で、発注者や第三者の生命や身体を害し、または財物を損壊して損害を発生させることがある。

土木工事・建築工事・機械の据付工事・清掃事業・荷役事業などの請負業者が負う法律上の損害賠償責任には、発注者に対する債務不履行責任（民法415条）や契約不適合責任（民法559条・562条～564・636条、第1章第2節1（3）参照）、第三者に対する不法行為責任が

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ある（民法709条・715条）。また、地下工事・基礎工事等による地盤の沈下・軟弱化・地下水の増減、工事に伴う騒音や塵埃（じんあい）の発生などによっても法律上の損害賠償責任が生じることがある。

（3）製造物の製造者・販売者、仕事の完成者が負担する責任

例えば、①仕出し弁当で数十人が食中毒に罹患した場合、②テレビのコードがショートして出火した場合などのように、製造物の製造者または販売者、仕事の完成者が、その製造物またはその仕事の結果に起因して、他人の生命・身体を害し、他人の財物を損壊し、または休業を余儀なくさせたときは、これらの者は被害者に対して法律上の責任を負う。これを広い意味で「製造物責任」という（第4章第4節2参照）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（4）他人の財物の受託者が預かり物の損壊・盗難に関し預け主等に対して負担する責任

業として他人の財物を預かる倉庫業者・ガレージ業者をはじめ旅館・集会場・浴場・修理業者・自動車修理業者など、その立場上、他人の財物を預かり、管理・保管する者が、受託物を保管中に、取扱い上の不注意や火災等により、これを損壊（滅失・毀損・汚損）・紛失したり、盗難にあうことがある。

このような場合、受寄者は、寄託者等の寄託物の正当な権利者に対して債務不履行責任を負う。その理由は、受寄者と寄託者との間に契約関係が存するからである。ただし、受寄者の保管責任は、寄託契約の性質に応じてそれぞれ程度が異なる。例えば、一般の商人がその営業の範囲内で寄託を受けたときは、「善良な管理者の注意義務」を果たせば賠償責任を免れるのに対し（商法595条）、旅館・飲食店・浴場などは、損害が「不可抗力によって生じたことを証明しなければ」賠償責任を免れない（商法596条1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（5）労働災害の発生に対して企業が負担する法律上の損害賠償責任

業務の遂行にあたり、従業員が身体の障害（負傷・疾病・後遺障害・死亡）を被った場合には、企業は、労働基準法上の責任のほか、不法行為責任・債務不履行責任・損害担保契約による責任などの法律上の損害賠償責任を負うことがある。ただし、労働基準法上の補償やこれに代替する政府労働者災害補償保険（労災保険）が給付される場合には、企業は、その給付額を限度として民法上の損害賠償責任を免れる。

ア）労働基準法〔Labor Standards Act〕上の責任

労働基準法は、企業の故意・過失、安全配慮義務違反の有無にかかわらず、労働災害（業務災害）である限り、企業に一定の補償義務を負わせている（労働基準法75条～88条）。この補償義務は一種の無過失責任である（業務災害につき第14章第3節1（3）参照）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ）私法上の損害賠償責任

a. 不法行為〔tort〕責任

労働災害の発生につき企業に故意・過失がある場合、あるいは故意・過失がなくてもその施設に欠陥がある場合には、企業は不法行為に基づく損害賠償責任を負う。

b. 債務不履行〔default〕責任

労働契約に伴い、企業は労働者の生命と健康に対する安全配慮義務を負っており（労働契約法5条）、この義務を果たしていなかった場合には、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。

c. 損害担保契約上の責任

労働基準法上の災害補償や労災保険法上の保険給付の上乗せ補償として、企業は労働協約や就業規則の中で法定外のより手厚い補償を契約することがある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(6) 公害〔pollution〕

主として企業活動に伴って周辺住民の健康や生活環境が害されることを、一般に公害という。公害は通常、不法行為(民法709条)として企業の損害賠償責任が追及される。しかし、不法行為の成立要件、例えば加害者の過失や因果関係の存在を被害者側が証明するのは極めて困難である。そこで、公害訴訟では、例えば因果関係の存在についてはそれほど厳密な証明を必要としないこととするなど、被害者に有利な法理論も生み出されている。また、大気汚染防止法や水質汚濁防止法など一定の要件の下で公害原因物質を排出した企業に無過失責任としての損害賠償責任を負わせる特別法も制定されている(第15章第2節4(2)参照)。

また、公害が発生するのを予防するため、環境アセスメントの手続が細かく定められ、実施されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(7) 自動車事故

ア)自動車事故と損害賠償

自動車事故は、発生件数も多く、法律上の損害賠償責任としては最も身近に起こりやすい問題である。ただ、一度事故が発生すると、物損だけではなく人の生命・身体に危険が及ぶ重大な結果に至ることも多い。そのため、企業・個人を問わず一般に自動車の所有者は、自動車損害賠償保障法(自賠法)3条に規定する運行供用者として特別の責任を負う。なお、自賠法は、人の生命・身体を害した場合(対人事故)に適用され、物損は適用対象外である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）自賠法3条の「運行」とはどのようなことか。

A）「運行」とは、人または物を運送するか否かにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従って用いることをいう（自賠法2条2項）。運行の概念をどのように捉えるかにより、自賠法でカバーされる範囲が異なるが、判例は、被害者保護の観点から広く捉えることがある。例えば、自動車が車庫を出て路上にある限りは、走行中である場合はもちろん、駐停車している場合でも危険を有しており、再び車庫に格納されるまでは、運行に当たるとする判例もある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）運行供用者に該当するのは、どのような者か。

A）下表のような例がある。

運行供用者に当たるとされた例	運行供用者に当たらないとされた例
・家族間・友人間で車を一時的に無償で貸した場合の貸主 ・未成年者に車を買い与え、主にその未成年者が使用していたが、自賠責・任意保険とも父親名義で契約し、その保険料も父親が支出していた場合の父親 ・試乗中客が事故を起こした場合の自動車販売会社	・当日返還の約束でレンタカーを借りた者から無断転貸を受けた者が事故を起こした場合のレンタカー業者（ただし、回収の努力を怠っていると運行供用者に当たるとされる場合あり） ・ガレージに駐車中の自動車を盗んで運転した者が事故を起こした場合のその自動車の保有者

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ)運行供用者の責任

自賠法上、運行供用者は、一般の不法行為と比べて責任が加重されており、次の3つの要件をすべて証明しなければ損害賠償責任を免れない。この責任は事実上の無過失責任に近い重い責任であるが、無過失責任とは異なり不可抗力(地震、落雷等の天災地変)や正当防衛による事故については損害賠償責任は生じないとされている。

なお、加害行為と損害との間に因果関係(相当因果関係)が必要であり、かつ加害者は相当因果関係の範囲で損害賠償責任を負う点は一般の不法行為責任と同様である。

(運行供用者が損害賠償責任を免れる3つの要件)(自賠法3条)

① 自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
② 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
③ 自動車の構造上の欠陥または機能上の障害がなかったこと

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ウ）自動車事故と過失相殺〔comparative negligence〕

自動車事故の場合においても、一般の不法行為と同様の過失相殺の問題（民法722条）が生じる。ただ、自動車事故は発生件数が多く過失割合が経験的にわかっていること、また自賠責保険・自動車保険適用の便宜上事故が類型化されていることもあり、それらを基準に諸事情を考慮して、ある程度定型的に具体的な過失割合が決定されている。

2　損害賠償による紛争の解決

加害者・被害者間で損害賠償責任の有無・損害賠償額等について協議が調わない場合、最終的には民事訴訟を提起して裁判所の判断を求めることとなる。しかし、裁判になれば適切・公正な判断を得ることはできるが、両者の間で争いがある点について厳密な証拠調べ等が行われるため、判決までにかなりの期間を要することが多く、また、当事者の一方が判決に不満を持ち上訴をした場合、最終的な解決までさらに長期化し、迅速な解決が図れないことになる。そこで、民事訴訟以外にも様々な紛争解決方法が用意されている。民事訴訟およびそれ以外の紛争解決手段としてどのようなものがあるのかについては、本章第3節および第4節で説明する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　損害賠償リスクへの対応

企業に一度損害賠償責任が発生すると、社会的信用が失墜し、賠償金支払いによる経済的損失も無視できない額となることがある。この損失を回避するためには、損害賠償責任の発生を予防する措置を講じることが非常に重要である。こうした措置として、商品の品質管理を徹底するなど業務管理を十分に行うほか、万一損害賠償に関する紛争が生じた場合に備えて、証拠となる社内文書等の管理を十分に行うことが必要である。JIS Q 9000シリーズやISO 9000シリーズは、これら文書管理基準を含む品質マネジメントシステムについての基準を明確化するものである。このほか、実際に損害賠償の支払義務が生じたときの経済的リスクに備える方法として、保険料という比較的低い負担で損害賠償原資を確保できる賠償責任保険が活用されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　賠償責任保険

賠償責任保険とは、被保険者が他人に法律上の損害賠償責任を負担したために被る損害をてん補する（保険金を支払う）保険である。賠償責任保険の保険料は、リスクの大きさや事故発生の可能性に対応して決定される。

法律上の損害賠償責任の種類が多様であることから、賠償責任保険の種類も非常に多様である。製造物責任に対応する生産物賠償責任保険（PL保険）や、会社役員の責任に対応する会社役員賠償責任保険（D＆O保険）のほか、施設所有（管理）者賠償責任保険、請負業者賠償責任保険、店舗賠償責任保険等がある。さらに、自動車保険（広義）のうち、自賠責保険や任意自動車保険の対人賠償・対物賠償保険も賠償責任保険の一種である。

なお、法律上の損害賠償責任が成立すれば必ず賠償責任保険に基づく保険金が支払われるわけではない。法律上の損害賠償責任が成立しても、保険契約者・被保険者の故意による損害等の一定の損害については、保険金は支払われない旨を約定されるのが通常である点には留意する必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第3節　民事訴訟手続

この節で学ぶこと

法的紛争の解決方法のうち、民事訴訟は、いかなる場合にも何らかの解決が示され、その解決には国家権力による強制力が認められている。この意味で、民事訴訟は、民事上の法的紛争に関する最終的な解決方法といえる。

この節では、民事訴訟の手続の流れおよび民事訴訟における事実認定の考え方について説明する。

3級の学習項目

裁判所に対する手続による債権の回収

紛争の解決方法には、民事訴訟以外にも様々な制度がある（本章第4節参照）。民事訴訟以外の紛争処理制度のうちのいくつかは、仲裁を除いて、いずれも当事者の互譲を基礎にして紛争の解決を図ろうとするものである。しかし、紛争が深刻で複雑な場合、当事者の互譲が上手く引き出せないことがある。このような場合、最終的な紛争解決手段として民事訴訟がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

契約条項の整備等、紛争の予防を図るときにも、民事訴訟に至った場合を常に想定しながら対処することが重要である。

1　民事訴訟手続〔civil procedure〕の特徴

民事訴訟は、紛争当事者双方の主張・証明に基づき裁判官が最終的な法的判断を示すものであるから、一方あるいは双方が不満を持っていても、紛争は一応の解決に至る。一方の当事者が正当な理由なく出頭しないと不利に取り扱われるので、一度民事訴訟が提起されると、被告が応訴するか否かにかかわらず紛争は解決される。このように、民事訴訟は紛争に法律を適用して解決するものであるから、当事者間の紛争が、法律を適用することで適切な解決に至る事案には適している。

これに対し、民事訴訟の欠点は時間と費用がかかる点である。両当事者の主張とそれに対する相手方の認否を聞き、証言を含む証拠調べを行うため、民事訴訟には時間がかかる。また、裁判開始から終了までの長期に渡り、

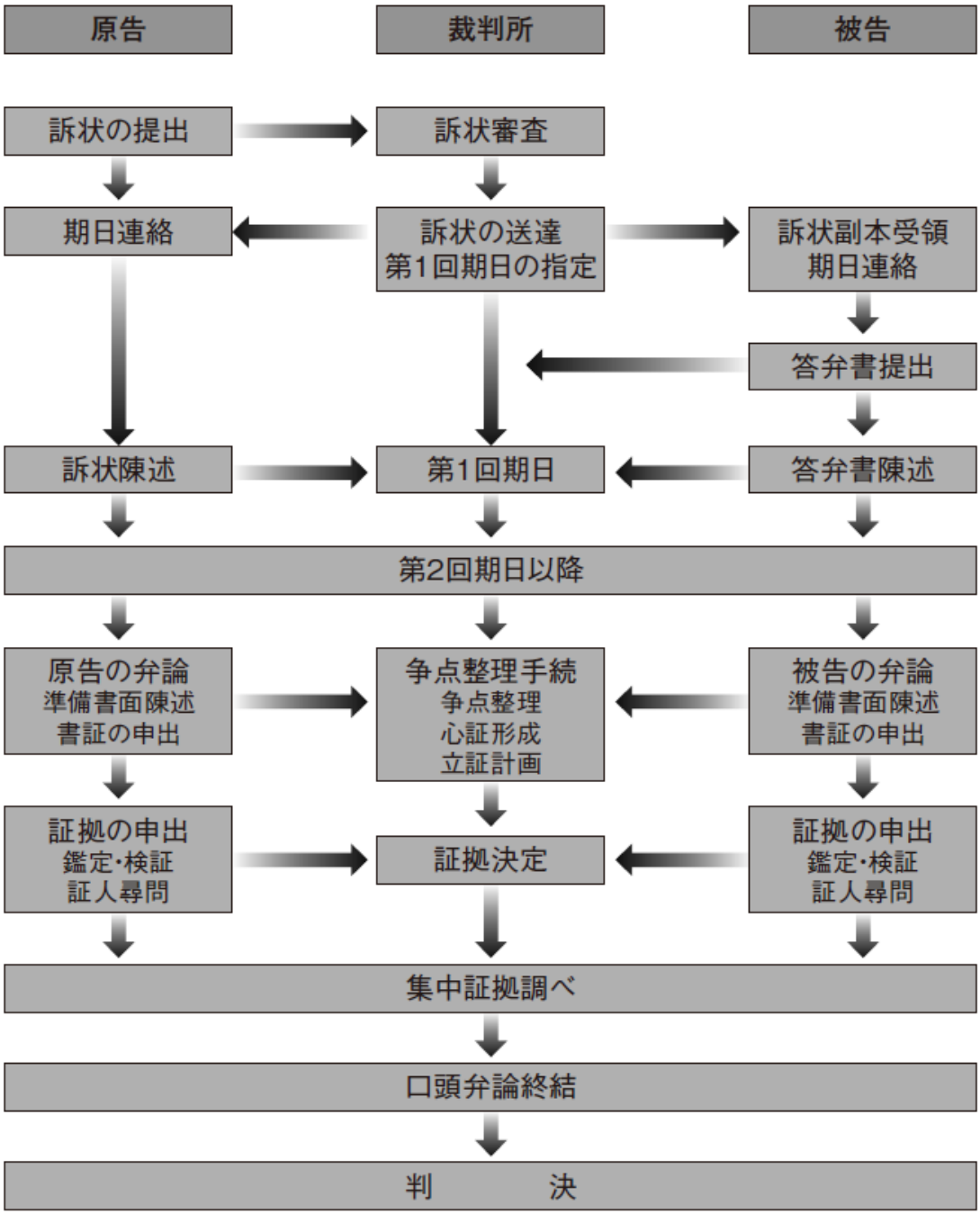
© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

複雑で高度に専門化した手続を遂行するためには、法律専門家である弁護士にその遂行を依頼する必要があるのが通常であり、そのための費用も要する。これらは、民事訴訟制度に内在しているものであり、容易に解消されるものではないが、裁判の適正化・迅速化を図り、国民に利用しやすく分かりやすい裁判を実現する試みが進みつつある。

民事訴訟法では、争点中心型の審理方式をとる。この点、主張段階では早期に争点を整理・確認するとともに立証計画を明らかにした上で、次にこれを踏まえて集中的に証拠調べを実施するという審理モデルが採用されている。さらに、計画審理に関する規定も盛り込まれている。これにより、適正・迅速な裁判が実現されることが期待されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（民事訴訟手続の概略）



© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　民事訴訟手続の流れ

(1) 訴え〔suit〕の提起

裁判所に訴状を提出して訴えを提起する。

ア)訴えの提起

民事訴訟の第一審手続は、訴えの提起によって開始される。訴えとは、裁判所に対し原告がその請求を提示して、一定内容の判決を要求する要式の訴訟行為をいう。

訴えの提起は、簡易裁判所における口頭による訴えの提起(民事訴訟法271条)等の例外を除き、原則として、訴状を裁判所に提出して行う(民事訴訟法134条1項)。

提出された訴状の記載事項に不備な点があれば、訴状の補正を求められる。これを放置すると、訴状が却下されることがある(民事訴訟法137条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

訴えには、次の3種類がある。

給付の訴え	請求内容として被告に対する特定の給付請求権の存在を主張し、給付を命ずる判決を求める訴え
確認の訴え	請求内容として特定の権利または法律関係の存在または不存在を主張し、それを確認する判決を求める訴え
形成の訴え	請求内容として権利関係の変動のための一定の法律要件の存在を主張して、その変動を宣言する判決を求める訴え

イ）訴え提起前の証拠収集手続

民事訴訟の充実・迅速化を図るという観点からは、提訴前に当事者が必要な証拠や情報を入手することができるようにする必要がある。このため、訴え提起前の証拠収集手続が定められている（民事訴訟法132条の2以下）。

ウ）訴状の必要的記載事項

民事訴訟は、原告と被告との間の争いについて原告の主張の当否を判断することを目的とするから、訴状では、訴訟の主体である当事者と審判の対象である請求とを記載しなければならない（民事訴訟法134条2項）。これを訴状の必要的記載事項という。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

訴訟の主体である当事者は、通常、氏名と住所の記載によって特定される。法定代理人や法人の代表者も、訴状の必要的記載事項である（民事訴訟法134条2項・37条）。もっとも、住所や氏名等の秘匿事項が、相手方当事者に知られることによって、社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき秘匿を求める申立てがあった場合、裁判所は、決定で、住所等を秘匿する旨の裁判をすることができる（氏名等の秘匿制度、民事訴訟法133条）。

審判の対象である請求は、請求の趣旨および請求の原因により特定される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　請求の趣旨と請求の原因

請求の趣旨は、原告が訴状によって主張する一定の権利または法律関係についての結論に相当するものであって、原告がどのような権利または法律関係を審判の対象（訴訟物）とし、どのような範囲で、どのような形式の判決を求めているかを明らかにするものである。民事訴訟において、契約に基づく金銭の支払いを請求するのであれば、被告が原告に支払うべき金額が表示されていれば、請求の趣旨としては足りる。

例えば、貸金請求事件では、請求の趣旨として、「被告は、原告に対し、金〇〇円を支払え、との判決を求める」というように、一定額の金銭の支払いだけを抽象的に表示する。

請求の趣旨は、民事訴訟における審判の対象（訴訟物）を示すものであり、認容されたときの判決の主文に対応する部分であり、判決主文は将来的には強制執行の範囲を画するという意味を持つため、他の権利関係との混同のおそれが生じない記載でなければならない。訴訟費用の請求、仮執行宣言（注）を付すことを求める場合は、その旨を明記する必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

請求の原因は、請求の趣旨を基礎付ける事実である。どの程度に請求原因を記載しなければならないかは、当該請求がいかなる権利関係に基づく主張であるかを、他の請求から識別できるだけの事実を記載すれば足りる。しかし、これは、他と誤認混同を生じる可能性があるかという相対的な問題であり、事案によって異なるものである。例えば、上記の契約に基づく金銭の支払いを請求する民事訴訟のケースであれば、通常、契約の当事者、契約の種類、契約の締結日、金額等によって、請求原因を特定することができる。

（注）仮執行宣言とは、確定していない終局判決にも執行力を付与する裁判である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（訴状の例）

収　入
印　紙

訴　　状

令和○○年○○月○○日

○○地方裁判所　御中

原告訴訟代理人弁護士　○　○　○　○　印

〒○○○-○○○○　○○県○○市○○○丁目○○番○号
原　　告　○○○○株式会社
代表者代表取締役　甲　野　一　郎
〒○○○-○○○○　○○県○○市○○○丁目○番○号○○ビル○階
○○法律事務所（送達場所）
上記訴訟代理人弁護士　○　○　○　○
電　話　○○-○○○○-○○○○
ＦＡＸ　○○-○○○○-○○○○
〒○○○-○○○○　○○県△△市□□○丁目○番○-○○○号
被　　告　○○○○株式会社
上記代表者代表取締役　乙　川　太　郎

売買代金請求事件
訴訟物の価額　○○○○○○円
ちょう用印紙額　○○○○円

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第1　請求の趣旨

1　被告は，原告に対し，○○○○○○円及びこれに対する令和○○年○○月○○日から支払済みまで年○分の割合による金員を支払え。

2　訴訟費用は被告の負担とする。

との判決及び第1項につき仮執行の宣言を求める。

第2　請求の原因

1　原告は，○○○を業とし，被告は，○○○を業とするものである。

2　原告は，被告に対し，次の通り物件を売り渡した（甲第1号証）。

(1)売渡年月日　　令和○○年○○月○○日

(2)物　　件　　○○個

(3)代　金　額　　○○○○○○円

(4)代金支払期　　令和○○年○○月○○日

3　原告は，被告に対し，令和○○年○○月○○日に上記物件を引き渡した（甲第2号証）が，被告は代金支払期日が到来するも，未だ代金を支払わない。

4　よって原告は，被告に対し，次の金員の支払いを求める。

(1)代　金　　○○○○○○円

(2)上記金員に対する令和○○年○○月○○日から支払い済みまで，年○分の割合による遅延損害金

証　拠　方　法

1　甲第1号証　売買契約書

2　甲第2号証　受取証

附　属　書　類

1	訴状副本	1通
2	甲号証写し	各2通
3	原告会社の登記簿謄本	1通
4	被告会社の登記簿謄本	1通
5	訴訟委任状	1通

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

エ）管轄

一審裁判所となるのは、その事案について管轄権のある裁判所でなければならない。訴額が140万円以下の紛争については簡易裁判所に、それを超えるものについては地方裁判所に管轄がある（事物管轄（じぶつかんかつ）という。裁判所法24条1号・33条1項1号）。いずれの簡易裁判所または地方裁判所が管轄裁判所であるかは、民事訴訟法4条以下に詳細な定めがある。一般には、被告の住所地を管轄する裁判所に管轄権がある。しかし、実際に多く使用されるのは、「財産権上の訴訟についての義務履行地（民事訴訟法5条1号）」の規定である。これによれば、民法484条が、特定物の引渡し以外については債権者の現時の住所で弁済する（持参債務）ものと定めているため、債権者が原告の場合は、自己の住所地で民事訴訟を提起できることになる。また、第一審に限り、当事者間の合意により書面によって合意管轄を定めれば、その合意に基づき当該裁判所が管轄権を持つ（ただし、法律上専属管轄の定めがある場合を除く）。管轄がどこになるかは現実の訴訟遂行上重要な事項であるから、合意管轄裁判所を契約書などによりあらかじめ定めておくべきである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）訴状〔complaint〕の審査

ア）受付での訴状審査と事件分配

裁判所が訴状を受け付けると、受付係書記官は、訴状の記載事項、作成名義人の表示等の形式的事項のほか、管轄、所定の手続料等の納付・郵券の予納等を調査し、不備、過誤がないかを点検する。そして、点検の結果、不備な点があれば、当事者に任意の補正、追完（ついかん）を求める。

訴状が受け付けられれば、裁判官に事件が分配される。公正を保障するため、各裁判所であらかじめ事件分配の基準が定められている。

イ）事件分配後の訴状審査

裁判官は、事件が分配された後、訴状の審査を行う。裁判長は、訴状の必要的記載事項の具備、所定の印紙の貼用の有無を審査し、不備があれば相当の期間を定めて補正の命令を発する。これを放置すると、裁判長により訴状が却下されることがある（民事訴訟法137条2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）相手方への送達（訴訟係属）

訴状審査が終了すると、裁判所書記官は相手方（被告）に訴状を送達する（民事訴訟法138条1項・98条）。訴状が被告に送達された時点から訴訟が係属する。

被告が行方不明で送達場所が判明しないときには、申立てにより公示送達という方法がとられる（民事訴訟法110条）。訴状の送達をすることができない場合、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない（民事訴訟法138条2項・137条2項）。

（4）第一回期日の呼出しと、答弁書の提出期限の指定

ア）第一回期日の指定と答弁書〔written answer〕

被告への訴状の送達とともに、第一回期日の呼出しと答弁書の提出期限の指定がなされる（民事訴訟法139条参照）。

答弁書とは、被告が提出する第一回目の準備書面である。準備書面とは、当事者が口頭弁論において陳述しようとする事項を記載して裁判所に提出する書面である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

答弁書には、訴状に記載された請求の趣旨に対する答弁、請求の原因に対する答弁を最低限記載しなければならない。

請求の趣旨に対する答弁は、原告の請求を争うときには、

「一　原告の請求を棄却する。　二　訴訟費用は原告の負担とする。との判決を求める。」

という記載が基本となる。

イ）認否

請求原因に対する答弁は、訴状に記載された各請求原因事実1つ1つに、「認める」「不知」「否認」「争う」のうちのいずれかで答える。これを認否という。この認否について十分検討しないと、相手の主張する自分に不利な事実を認める「自白」となり、後日容易には撤回できなくなることもある。

被告が原告の主張する請求原因事実を認めたときは、裁判上の自白として、原告はこれを証明することを要しないのみならず（民事訴訟法179条）、裁判所もこれに反する認定は許されないことになる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

他方、被告が否認した事実は、それが本来認否を要しない顕著な事実である場合を除き、これを認定するには証明が必要となる。準備書面において否認するにあたっては、争点を明確にするため、被告はその理由を記載しなければならない（民事訴訟規則79条3項）。

また、不知の答弁は、その事実を争ったものと推定される（民事訴訟法159条2項）ので、これを認定するためにはやはり証明を要する。

なお、被告が原告の主張する事実に対して何の認否もせずに沈黙する場合には、弁論の全趣旨からその事実を争っていると認められるときを除き、その事実を自白したものとみなされる（民事訴訟法159条1項）。

（5）第一回期日

ア）口頭弁論〔oral argument〕の開始

口頭弁論の期日は、事件の呼上げによって開始する（民事訴訟規則62条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第一回口頭弁論期日では、通常、原告は訴状の陳述を行い、被告は答弁書の陳述を行う。その後、事件の性質等に応じて争点整理手続に付されるなどして、次回期日が決定されることが多い。

口頭弁論は、公開の法廷において、定数の裁判官および書記官が出席し、直接、当事者双方の口頭による弁論を聞く手続である（公開主義、双方審尋主義、直接主義、口頭主義）。

民事訴訟は、判決をもって完結することが原則であり、判決で裁判をするには、原則として口頭弁論を開いて審理しなければならず（民事訴訟法87条1項本文）、裁判の基礎となる資料は、必ず口頭弁論に現れたものでなければならない（必要的口頭弁論主義）。これは、当事者に対し、口頭弁論による手続における攻撃防御の機会を保障する趣旨からの原則である。

このように口頭弁論は、原則として両当事者が出席して開かれる場で行われる（民事訴訟法148条以下）。ただし、当事者がウェブ会議の利用による口頭弁論期日への参加を認められる場合がある（民事訴訟法87条の2）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ただし、第一回期日については、原告が欠席すると訴状がそのまま陳述されたものとして取り扱われ、被告が欠席すると、答弁書が事前に提出されている限りはその答弁書を陳述したものと取り扱われる（民事訴訟法158条）。これを擬制陳述という。しかし、もし被告が答弁書を提出せずに欠席すると、訴状記載の請求を認めたものとして取り扱われ（民事訴訟法159条3項・1項）、口頭弁論が終結して、原告の請求を認容した判決が出される（いわゆる欠席判決）。つまり、「裁判に欠席すると敗訴する」という事態になる。

当事者は、双方の申立てを理由づけるために提出する陳述や証拠の申出等の攻撃防御の方法を訴訟の適切な時期に提出しなければならず（適時提出主義、民事訴訟法156条）、時機に後れた攻撃防御方法は却下されることがある（民事訴訟法157条1項）。

裁判所の事実認定は、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果を斟酌して、自由な心証により行うものとされている（民事訴訟法247条）。これを自由心証主義という。この自由

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

心証主義の下では、事実認定のための資料をどのように評価するかは、個々の裁判官の自由な判断に任されている。一方の当事者の提出した証拠方法の取調べで得た証拠資料を、相手方当事者に有利な事実の認定の基礎として用いることも可能である（証拠共通の原則）。もっとも、裁判官の自由な判断といっても、裁判官の恣意は許されず、経験法則、論理法則にかなっていなければならないのは当然である。

（6）第二回期日以降

ア）争点整理手続の内容

第二回期日以降は、当事者が互いに主張・証明を行い、また、相手方の主張・証明に反論を加え、争点が整理されるとともに、裁判官の心証が形成されていく。第一回期日において、争点整理を要する事件と判断された場合には、事件の性質等により争点整理手続として、準備的口頭弁論・弁論準備手続・書面による準備手続が行われる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

この争点整理手続の段階で、必要な主張をし、重要な書証を提出しておかなければ、後にこれらを提出しても、それは時機に後れた攻撃防御方法として却下される可能性がある（民事訴訟法157条1項参照）。

a. 準備的口頭弁論

準備的口頭弁論は、裁判所が争点および証拠の整理を行うため必要があると認めるときに行われるものである（民事訴訟法164条）。この手続は、公開法廷で行われ、行える訴訟行為にも制限はない。実務では、この手続は、通常の法廷ではなく、裁判官と当事者が同じ高さの1つのテーブルに座り、より親近感をもって協議が進められるように工夫されたラウンドテーブルと呼ばれる法廷で行われることが多い。

b. 弁論準備手続

弁論準備手続は、原則非公開の手続で（民事訴訟法169条2項）、準備書面の提出・証拠の申出・文書の証拠調べを行うことができる（民事訴訟法170条）。弁論準備手続を経た場合、争点整理の結果を証拠調べに引き継ぐためには、当事者は、口頭弁論期日において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない（民事訴訟法173条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

c. 書面による準備手続

書面による準備手続は、当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点および証拠の整理をする手続である。裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続に付することができる（民事訴訟法175条）。裁判長は、必要があると認めるときは、裁判所および当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、当事者双方と協議をすることができ、この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる（民事訴訟法176条）。

上記のような争点整理手続の中で、主張の整理ができ、争点が明らかになると、立証計画を立て証拠調べ手続が行われる。

なお、第二回期日以降に当事者が欠席した場合、地方裁判所と簡易裁判所とでは取扱いが異なる。地方裁判所の場合は、たとえ準備書面を事前に提出していても、その準備書面を陳述したことにはならない。これに対し、簡易裁判所の場合は、その準備書面を陳述したものとして取り扱われる（民事訴訟法277条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）争点整理手続とは、どのような手続か。

A）裁判所は、民事上の法的紛争を適正かつ迅速に解決することが求められている。裁判所としては、当該事件の紛争の実体を解明するのに役立つ事実を明らかにして早期に争点を整理しなければならない。そして、主要な争点について裁判所と当事者双方が共通の認識を持ち、立証を要する事実を明確にした上で、これを立証するために必要かつ適切な証拠を整理し、集中的かつ効率的に証拠調べを実施する。裁判所や当事者は、このような過程を通じて、迅速性を確保しつつ充実した審理を実現することが必要である。

　そのため、民事訴訟法は、争点等の整理を目的として、次の争点および証拠の整理手続を設けている。

①準備的口頭弁論（民事訴訟法164条以下、民事訴訟規則86条以下）
②弁論準備手続（民事訴訟法168条以下、民事訴訟規則88条以下）
③書面による準備手続（民事訴訟法175条以下、民事訴訟規則91条以下）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第一回口頭弁論期日においては、争点が明確な事件と争点整理を要する事件に分けられる。そして、後者の場合には争点・証拠整理手続として、事件の性質等によって、①公開法廷で裁判所による通常の口頭弁論方式による準備的口頭弁論、②弁論準備室等で行われる弁論準備手続、③当事者・代理人の裁判所への出頭を要しない書面による準備手続が使い分けられる。現実の訴訟では、被告側が積極的に争う事件のほとんどが争点整理を要する事件となろう。

実際には、争点整理手続のうち、弁論準備手続が用いられることが多い。

なお、これら争点および証拠の整理のための手続のほか、民事訴訟規則では、整理された争点と証拠調べとの関係を確認するなど訴訟進行に関して必要な事項を打ち合わせるための期日として進行協議期日（民事訴訟規則95条以下）が設けられており、これにより手続を進めることも可能となっている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ)証拠申出〔offer of evidence〕

証拠調べ手続は、当事者が裁判所に対して特定の証拠方法の取調べ要求(証拠申出)をすることによって開始される。

証拠申出には、証明すべき特定の事実と特定の証拠方法およびこの両者の関係を具体的に表示しなければならない。この証拠申出が不適法であれば、裁判所は証拠申出を却下しなければならない。適法な証拠申出がなされた場合に、これを採用して証拠調べを実施するか否かは裁判所の裁量に任される(証拠決定)。ただし、適法な証拠申出を採用しない場合には、合理的な理由があることを要する。

実務では、証人については原則として採否の決定をしているが、書証については明示の決定をしていないのが普通である。しかし、明示の決定としない場合でも、観念的には黙示の証拠決定があったものと考えられる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ウ)証拠調べ〔examination of evidence〕手続

証拠調べ手続では、証人尋問、本人尋問、鑑定、書証、検証等が行われる。

証人尋問、本人尋問は「対質（たいしつ）」と呼ばれる、両当事者が互いの目の前で主尋問、反対尋問の順で証人や本人に事実を聞くという形で行われる。

具体的にはまず、その証人についての証拠申出を行った当事者または訴訟代理人が最初に質問する。これを主尋問という。次に、相手方当事者またはその訴訟代理人が同じ証人に質問する。これが反対尋問である。最後に、裁判所も質問することがある。これを補充尋問という。事前に事実の細部を確認しておくなどの準備をし、弁護士との打合せを十分に行うべきである。

証人および当事者本人の尋問は、できる限り、争点および証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない（集中証拠調べの原則、民事訴訟法182条）。現在の実務では、半日から1日全部の時間をとり、1回で複数の証人を連続・集中して取り調べることが多くなっている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

このような集中証拠調べを可能にするため、実務上、証人や当事者本人を中心とした関係者による事件に関する認識を要領よくまとめて記載した陳述書が活用されている。

陳述書には、証人についての証拠申出(「人証申請」という)の際に提出され(実際には、人証申請の際、裁判所から陳述書の提出を促されることも多い)、裁判所が採否の決定をする判断の基礎として使われる機能もある。

エ)口頭弁論終結〔conclusion of oral argument〕

当事者の主張・証明が尽くされ判決を下す機が熟すると、裁判所は口頭弁論を終結する(民事訴訟法243条)。口頭弁論期日が数回にわたる場合でも、すべての口頭弁論は一体として判決の基礎とされる(口頭弁論の一体性)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（7）和解〔settlement〕の勧告

訴訟がどの段階であっても、裁判所は両当事者に対し、和解をするよう勧告することができる（民事訴訟法89条）。また、争点整理手続（準備的口頭弁論など）においても裁判所は和解を試みることができる。口頭弁論終結後であっても構わない（弁論を再開する必要もない）。しかし、実務上和解勧告のなされることが一番多いのは、証拠調べが終わった時点である。裁判官が和解勧告をするにあたっては、一定の限度で心証を開示することが多い。

これは、訴訟上の和解と呼ばれ、裁判官が間に入って調整しながら進行され、当事者の互譲が基礎となる。和解が成立すれば、裁判は終了し、判決は下されない。成立した和解調書が債務名義となり（民事訴訟法267条参照）、後に強制執行も可能となることは、即決和解（本章第4節2参照）と同じである。

なお、訴訟上の和解をするにあたっては、訴訟代理人が和解についての委任を本人から受けていることが必要である（民事訴訟法55条2項2号）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　訴訟上の和解

和解による解決の利点として、次のようなことが挙げられる。

① 紛争を比較的早期に最終的、抜本的に解決することができる
② 一刀両断ではなく、条理、事情にかなった解決ができる
③ 債務の自発的な履行が期待できる

実務では、和解が多用され、判決に至るケースの方がむしろ少ない。和解というと曖昧な解決方法というイメージもあるが、訴訟上の和解においては、実体審理をなし、証拠調べを経た上で、裁判官も一定の心証を形成しているので、曖昧な解決になる可能性は低い。ただし、和解するか否か、和解条件をどうするかはあくまでも当事者の判断によるのであって、裁判所が決めるわけではない。権利の実現可能性という観点から見れば、両当事者が納得した上で和解が成立するので、強制執行をせざるを得ないケースは判決よりも少ない。

和解の利点を生かし、訴訟手続を利用しやすくする観点から、①和解条項案の書面による受諾の制度（民事訴訟法264条、民事訴訟規則163条）や、②裁判所等が定める和解条項の制度（民事訴訟法265条、民事訴訟規則164条）も設けられている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（8）判決〔judgment〕

訴訟が進行して争点が明らかになり、裁判所の心証も形成された時点で、口頭弁論は終結する。続いて判決期日（口頭弁論の終結の日から2か月以内）が言い渡され、指定された日に判決が言い渡される（民事訴訟法243条・251条）。判決は、判決書の原本に基づいて言い渡されるのが原則であり、その言渡しによってその効力を生じる（民事訴訟法250条・252条）。判決の言渡しは、当事者の一方または双方が不出頭の場合でもすることができる（民事訴訟法251条2項）。実務では、判決主文のみが読み上げられるのが通常である。判決言渡しの際に当事者が出頭することはむしろ少ない。

判決には、本案判決と訴訟判決の2つがあり、訴訟上の請求の当否についての判断を示すのが本案判決であり、本案判決をするために必要な訴訟要件の存否について判断を示すのが訴訟判決である。

本案判決には、原告の請求を正当と認める請求認容判決（いわゆる原告勝訴判決）、原告の請求を不当として退ける請求棄却判決（いわゆる原告敗訴判決）がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

訴訟判決は、訴え却下判決とも呼ばれる。本案判決をするために必要な訴訟要件を欠く場合について行われ、「本件訴えを却下する」と表示した判決となる。これは、本案についての実体判断を行わずに原告の請求を退けることになるため、俗に「門前払い」ともいわれる。行政訴訟などでは、訴訟要件が厳格であるため訴え却下判決になることが多い。

判決は送達の日から2週間が経過すると確定する（民事訴訟法116条参照）。判決に不服がある者は、それまでの間に上訴する必要がある。

3　裁判に対する不服申立て－上訴と再審

上訴とは、裁判が確定する前に、上級裁判所に対し、その裁判の取消し・変更を求める不服申立てである。第一審判決に対する上訴は控訴〔appeal（to the court of second instance）〕、第二審判決に対する上訴は上告〔appeal；final appeal〕という。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

控訴とは、第一審の終局判決に対する上訴であり、上告は、原則として第二審の終局判決に対する上訴である。第一審が地方裁判所の場合、控訴は高等裁判所に、上告は最高裁判所に行う。第一審が簡易裁判所の場合、控訴は地方裁判所に、上告は高等裁判所に行う。例外的に、高等裁判所が第一審を行う場合は（特許法178条、公職選挙法203条等）、最高裁判所に対して上告できる（民事訴訟法281条・311条）。

控訴審の判決に不服がある場合には、上告ができる。しかし、上告理由は憲法違反や絶対的上告理由（高等裁判所への上告はこれに加えて判決に重大な影響を及ぼすことが明らかな法令違反）に限られる（民事訴訟法312条）。

上訴のほかに、一度確定した裁判を取り消し、審理をやり直す制度である再審がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　上訴と再審

裁判、特に判決は、当事者が対席的に関与する口頭弁論という慎重な審理方式に基づいてなされるが、人間の認識能力には限界がある以上、裁判に誤りがないと断言することはできない。また、客観的にはいかに説得力のある判決でも、敗訴当事者が不満を持つことを完全に避けることはできない。そのため、不利な裁判の言渡しを受けた当事者が上級裁判所に不服申立てをすることが認められている。

(1)控訴

控訴審は、第一審で収集された資料と控訴審が自ら収集した資料の両者を基礎として、不服申立ての限度で独自に事実認定を行う。そして、これに法を適用して事件の審理をやり直し、その結果と第一審判決を比較する形で不服の当否を審理する(続審主義)。実務上、控訴審は、第一審判決には特に変更すべき点がないとして短期間に審理を終了することが多いため、第一審において十分に主張・証明を尽くすことが重要である。なお、第一審と同様、控訴審でも和解の勧告が行われ、紛争解決に重要な機能を営んでいる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)上告

上記の上告理由を補完するため、民事訴訟法318条1項は裁量上告制を定め、控訴審の判決に最高裁判所の判例に反する判断または重要事項を含むと認められる法令違反が存在する場合に、上告受理申立てを認めている(民事訴訟法318条1項)。この申立てを受けた最高裁判所が、上告審として事件を受理する旨の決定をした場合には、上告があったものとみなされる(民事訴訟法318条4項)。

(3)再審

再審の訴えは、再審の事由を知った日から30日以内に提起する必要があり、判決確定日(再審事由が判決確定後に発生したときは再審事由発生日)から5年を経過すると、もはや提起することができない(民事訴訟法342条)。そして、控訴審は第一審の続審であることから、控訴審において判決が下され確定した場合には、たとえ第一審判決に再審事由があっても、控訴審判決に対して再審の訴えを提起しなければならない(民事訴訟法338条3項)。また、この場合は控訴裁判所が再審の訴えの管轄裁判所となる(民事訴訟法340条2項)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD